

한국서부발전(주) 상임감사위원회

주 의(기관) 요 구

제 목 계약기간 연장 처리 부적정

소 관 부 서 △△△△본부 ★★★★★실 ●●●부

조 치 부 서 △△△△본부 ★★★★★실 ●●●부

구 분 공사관리

내 용

1. 업무 개요

●●●부는 「8차 전력수급기본계획」에 따른 신규 전원 확보를 차질 없이 이
행하기 위해 관련 공사가 계획된 일정 내에 적기에 준공될 수 있도록 지속적으
로 노력하고 있으나, 실제 공사 과정에서 공사용 도면의 미출도, 다른 공정 간의
간섭 발생 등의 사유로 불가피하게 공사가 일시 중지되는 사례가 발생되었다.

이에 따라 [표 23]과 같이 단위공사별 공사 중지기간을 반영하여 공사기간
변경을 시행하고자 하였다.

[표 23] 단위공사별 공사기간 변경내용

구분		공사 착공일	기존 준공일	변경 준공일	중지기간	중지사유
토목	CC-04	2023. 9. 5.	2024. 11. 30.	2025. 4. 12.	133일	공사용 도면 미출도, 다른 공정 간의 간섭 발생, 안전조치 미비 등
	CC-05	2023. 5. 1.	2025. 2. 14.	2025. 6. 14.	120일	
	CC-06	2023. 10. 1.	2024. 6. 30.	2025. 3. 31.	274일	
건축	AC-07-01	2023. 11. 1.	2024. 10. 31.	2025. 4. 20.	171일	
	AC-07-05	2024. 8. 1.	2025. 2. 28.	2025. 9. 12.	196일	
	AC-07-07	2024. 4. 16.	2025. 3. 14.	2025. 7. 31.	139일	
	AC-07-08	2024. 3. 4.	2024. 10. 31.	2025. 4. 3.	133일	
	AC-07-11	2024. 10. 1.	2025. 4. 30.	2025. 8. 19.	111일	

자료: 수감부서 제출자료 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「계약예규」 공사계약일반조건 제33조(계약기간의 연장)에 제1항에 따르면 계약상대자는 제25조(지체상금) 제3항 각호11)의 어느 하나의 사유가 계약기간 내에 발생한 경우에는 계약기간 종료 전에 지체없이 제17조(착공 및 공정보고) 제1항 제2호12)의 수정공정표를 첨부하여 계약담당공무원과 공사감독관에게 서면으로 계약기간의 연장신청을 하여야 한다. 다만, 연장사유가 계약기간내에 발생하여 계약기간 경과 후 종료된 경우에는 동 사유가 종료된 후 즉시 계약기간의 연장신청을 하여야 한다.

그리고 같은 조 제2항에 따르면 계약담당공무원은 제1항에 의한 계약기간연장 신청이 접수된 때에는 즉시 그 사실을 조사 확인하고 공사가 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 하여야 한다.

따라서 연장사유가 계약기간 내에 발생하고 종료된 경우는 계약기간 종료 전에 지체없이 수정공정표를 첨부하여 계약기간을 연장해야 하며, 연장사유가 계약기간내에 발생했으나 계약기간 경과 후에 종료된 경우는 해당 사유 종료 즉시 수정공정표를 첨부하여 계약기간을 연장해야 한다.

-
- 11) 1. 제32조에서 규정한 불가항력의 사유에 의한 경우
2. 계약상대자가 대체 사용할 수 없는 중요 관급자재 등의 공급이 지연되어 공사의 진행이 불가능하였을 경우
3. 발주기관의 책임으로 착공이 지연되거나 시공이 중단되었을 경우
4. <삭제 2010. 9. 8.>
5. 계약상대자의 부도 등으로 보증기관이 보증이행업체를 지정하여 보증시공할 경우
6. 제19조에 의한 설계변경(계약상대자의 책임없는 사유인 경우에 한한다)으로 인하여 준공기한내에 계약을 이행할 수 없을 경우<개정 2015. 9. 21.>
7. 발주기관이 「조달사업에 관한 법률」 제27조 제1항에 따른 혁신제품을 자재로 사용토록 한 경우로서 혁신제품의 하자가 직접적인 원인이 되어 준공기한내에 계약을 이행할 수 없을 경우<신설 2020. 12. 28.>
8. 원자재의 수급 불균형 또는 「정부 입찰·계약집행기준」 제70조의4제1항제1호에 따른 가격급등으로 인하여 해당 관급자재의 조달지연 또는 사급자재(관급자재에서 전환된 사급자재를 포함한다)의 구입 곤란 등 기타 계약상대자의 책임에 속하지 아니하는 사유로 인하여 지체된 경우

- 12) 2. 공사공정예정표

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사결과, 총 8건의 공사 중 3건의 공사는 연장사유가 계약기간 내에 발생하여 계약기간 경과 후에 종료되어 해당 사유 종료 즉시 수정공정표를 첨부하여 계약기간 연장을 시행했어야 하나, 이를 시행하지 않았다.

[표 24]와 같이 3건의 공사는 계약상대자로부터 수정공정표를 즉시 제출받아야 함에도 이를 제출받지 않았고, 해당 공사 3건 중 2건은 공사재개일로부터 30일 이상이 지나 변경계약을 시행하였으며, 1건은 변경계약을 하지 않고 17일이 지나 공사중지가 재차 이루어졌다.

[표 24] 공사 중지 및 재개일 부적정 현황

공사	최초		공사 중지 및 재개일		수정공정표 제출유무	변경계약 시행일(B)	변경계약 소요일(B-A)
	착공일	준공일	중지일	재개일(A)			
AC-07-01	2023.11.01.	2024.10.31.	2023.11.01.	2023.12.12.	X	2025.3.26.	37
			2024.02.13.	2024.03.04.	X		
			2024.10.30.	2025.02.17.	X		
CC-05	2023.05.01.	2025.02.14.	2023.05.01.	2023.09.01.	X	-	-
			2023.09.01.	2023.11.08.	X		
			2023.11.27.	2024.01.29.	X		
			2024.01.02.	2024.01.31.	X		
			2024.04.01.	2024.10.15.	X		
			2024.10.14.	2025.02.18.	X		
			2025.03.07.	2025.06.16.	X		
CC-06	2023.10.01.	2024.06.30.	2024.06.09.	-	미해당	2025.3.24.	33
			2023.10.01.	2023.12.19.	X		
			2024.01.04.	2024.02.07.	X		
			2024.09.11.	2025.02.19.	X		

자료: 수감부서 제출자료 재구성

이처럼 계약기간 연장절차 이행이 지연된다면, 후속 공정 일정 조율, 자재 투입 계획 수립, 인력 재배치 등에 차질이 발생할 수 있으며, 이는 전체 공정 관

리 혼선과 공사 지연으로 이어질 수 있는 위험을 초래할 수 있다.

따라서 관련 법령에 따른 조치 의무를 신속히 수행하여 계약의 법적·절차적 정당성을 확보할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토 결과

업무 담당자들은 감사 의견에 이견이 없으며, 관련 법령에 따라서 연장사유가 해소가 되면 즉시 수정공정표를 첨부하여 계약기간 연장을 시행하겠다고 하였다.

조치할 사항

△△△△본부장은 향후 동일·유사 사례가 발생하지 않도록 관련 부서를 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)